

Note d'accompagnement pour la relecture juridique

10 août 2026

Objet

Quatre documents sont joints, en Word (modifiable) et en PDF (lecture). Ils constituent des **trames de travail**, rédigées pour couvrir les obligations usuelles d'une place de marché de location au Sénégal. Elles n'ont pas valeur d'avis juridique et ne sont pas publiées en l'état.

FICHIER	OBJET
1-Conditions-generales-utilisation	Rôles, publication d'annonce, réservation, tarifs, avis, responsabilité
2-Politique-de-confidentialite	Données collectées, finalités, durées, droits des personnes
3-Politique-d-annulation	Barème d'annulation côté client et côté propriétaire
4-Mentions-legales	Éditeur, hébergement, propriété intellectuelle, signalement

Les passages **surlignés en jaune** sont des informations d'entreprise à renseigner (21 au total). Elles ont été laissées visibles à dessein : aucune page ne peut partir en ligne incomplète sans que cela saute aux yeux.

Ce que fait la plateforme, en fait

Pour cadrer la relecture, voici le fonctionnement réel au 10 août 2026 :

- **Ma Villa met en relation**, elle n'est pas partie au contrat de location. Le contrat se noue entre le client et le propriétaire.
- **Aucun paiement n'est encaissé par la plateforme**. Le règlement se fait directement entre le client et le propriétaire, hors de nos systèmes. Un paiement en ligne par Wave et Orange Money est prévu mais **non mis en service** ; les textes le mentionnent comme une évolution à venir. C'est un point à confirmer : les clauses actuelles doivent décrire la situation d'aujourd'hui, pas celle de demain.
- **Chaque annonce est validée par notre équipe** avant publication (statuts : en attente, validée, rejetée).
- **Les avis** ne peuvent être déposés que par un client dont le séjour est confirmé et terminé. Un avis par client et par villa.
- **Données collectées** : nom, email, téléphone, mot de passe (chiffré), et pour les propriétaires l'adresse et les coordonnées GPS du bien. À la confirmation d'une réservation, client et propriétaire reçoivent mutuellement leurs coordonnées.

- **Hébergement** : le site et l'API sont hébergés hors du Sénégal (Render et Railway, infrastructures situées en Europe et aux États-Unis), la base de données également. **Ce transfert hors du territoire mérite votre attention** au regard de la loi n° 2008-12 et des exigences de la CDP.
- **Aucun cookie publicitaire, aucun traceur tiers**. Seul un stockage local technique est utilisé (session et préférence de thème).

Points sur lesquels votre avis nous serait particulièrement utile

1. **Qualification et responsabilité de l'intermédiaire**. Les CGU posent Ma Villa comme simple intermédiaire technique. Cette exonération est-elle défendable en l'état au regard du droit sénégalais, notamment lorsque la plateforme valide les annonces — un contrôle qui pourrait être lu comme un engagement de qualité ?
2. **Formalités CDP**. Une déclaration ou une autorisation préalable auprès de la Commission de protection des données personnelles est-elle requise ? Sous quel régime, et dans quel délai ?
3. **Transfert de données hors du Sénégal**. Quelles garanties ou formalités sont nécessaires compte tenu de l'hébergement à l'étranger ?
4. **Barème d'annulation**. Les seuils proposés (7 jours / 48 heures) sont un usage du secteur, pas une règle de droit. Sont-ils opposables, sachant que la plateforme n'encaisse rien et ne peut donc pas exécuter elle-même un remboursement ?
5. **Obligations fiscales des propriétaires**. Les CGU se contentent de renvoyer chacun à ses obligations. Faut-il aller plus loin — mention explicite, collecte du NINEA, obligation de déclaration ?
6. **Mentions obligatoires manquantes**. Y a-t-il, en droit sénégalais, des mentions que nous aurions omises (médiation, réclamation, droit de rétractation, information précontractuelle) ?
7. **Anticipation du paiement en ligne**. Lorsque Wave et Orange Money seront activés, quelles clauses devront être ajoutées ou réécrites ? Le savoir dès maintenant nous éviterait une seconde relecture complète. Les agrégateurs de paiement exigent en général des CGU conformes à l'ouverture du compte marchand.

Informations à renseigner

À nous transmettre pour compléter les passages surlignés :

- Dénomination sociale et forme juridique
- Numéro RCCM et NINEA
- Adresse du siège social
- Nom du directeur de la publication
- Adresse email de contact à publier (idéalement une adresse dédiée, type `contact@`)

Retour attendu

Les fichiers **Word** sont modifiables : le plus simple est de corriger directement dedans, en activant le suivi des modifications si vous le souhaitez. Nous intégrerons la version validée telle quelle au site — le contenu des documents et celui des pages en ligne sont générés depuis la même source, il n'y a donc aucun risque de divergence.

Merci d'indiquer, le cas échéant, la date à partir de laquelle les textes peuvent être publiés, ainsi que la mention de version à afficher.